

1519607-51.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235475/2022 - 91º D.P. CEASA, 27055303 - 91º D.P. CEASA, 2235475 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE DANIEL RODRIGUES RAMOS SEPULVIDA e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519607-51.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519607-51.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235475/2022 - 91º D.P. CEASA, 27055303 - 91º D.P. CEASA, 2235475 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE DANIEL RODRIGUES RAMOS SEPULVIDA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

JHONATAS DOS SANTOS GONÇALVES, qualificado a fl. 11 e CAIQUE DANIEL RODRIGUES RAMOS SEPULVIDA, qualificado a fl. 12, foram denunciados e processados como incurso no artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal, acusados de, na data de 29 de agosto de 2022, na Rua Engenheiro Aubertin, altura do numeral 279, agindo em comunhão de ações e desígnios entre si, terem subtraído, para proveito comum, uma mesa de som e vinte painéis de cozinha, mediante rompimento de obstáculo, pertencentes à Primeira Igreja Unidade da Lapa.

Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido, em audiência de custódia, suas prisões em flagrante convertidas em preventiva.

A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2022 (fls. 97/98), o réu Caique foi citado (fl. 114) e apresentou resposta à acusação (fl. 123).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e a vítima e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 126/127).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva nos termos da denúncia (fls. 147/151). A defesa dos réus, por sua vez, pugnou pela absolvição dos réus com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pleiteou pelo afastamento das qualificadoras, a manutenção da pena-base no patamar mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, o reconhecimento da tentativa em 2/3, e fixação do regime inicial diverso do fechado, bem como, pela concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 155/160).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do crime patrimonial restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de nº FP8853-1/2022 (fls. 02/04), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 18), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 56/67), pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 131/144) e pelas provas orais colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

A coautoria do crime patrimonial restou incontroversa e recai sobre os réus.

Interrogados em Delegacia, os réus exerceram direito constitucional ao silêncio (fls. 11 e 13).

Interrogado em Juízo, o réu CAIQUE confessa a prática delitiva. Alegou que as portas já estavam arrombadas quando chegaram ao local e que não conseguiram subtrair nenhum objeto.

Interrogado em Juízo, o réu JHONATAS confessou parcialmente a prática delitiva, alegando que não houve arrombamento de nenhuma das portas. Admite, contudo, a tentativa de furto, que restou infrutífera tendo em vista a chegada dos policiais militares antes que conseguissem subtrair os objetos da igreja.

A testemunha Hamilton de Jesus Pinheiro Junior, policial militar, em Juízo, relatou que estava em patrulhamento junto ao seu parceiro quando foram acionados para atenderem possível ocorrência de furto em andamento no interior de uma igreja. Chegando ao local, ouviram comoção e barulho em seu interior e viram que a porta estava arrombada. Adentrando no local, depararam-se com dois indivíduos, os quais, ao notarem a presença policial, empreenderam fuga. Detiveram o indivíduo identificado como CAIQUE dentro da igreja. Porém, o segundo indivíduo, identificado como JHONATAS, subiu as escadas e foi até o terceiro andar, de onde pulou da janela. Foram ao encalço dele e o detiveram na casa vizinha. Informa que os furtadores haviam separado alguns objetos em sacos de lixo, localizados na porta da igreja. Foi responsável pela captura do réu JHONATAS juntamente a seu parceiro, mas não conseguiu reconhecê-lo em Juízo.

O também policial militar Osvaldo Gonçalves da Silva Filho, em Juízo, relatou que estava em patrulhamento com sua equipe quando foram acionados pelo COPOM e se dirigiram à igreja, encontrando a porta arrombada. Adentrando a igreja, encontrou um indivíduo escondido no banheiro. No andar superior, uma das janelas estava quebrada e com indícios de que havia sido forçada. Foi solicitado apoio de helicóptero, pelo que foi possível observar que uma das casas abandonadas ao lado estava com a porta aberta. Nas casas próximas, o segundo indivíduo foi encontrado dormindo embaixo de uma escada e conduzido à Delegacia. No interior da igreja, havia quantidade significativa de objetos separados para serem retirados do local. O réu JHONATAS confessou informalmente a prática delitiva.

A testemunha José Carlos Rodrigues Pessoa, representante da igreja, contou que recebeu uma ligação da polícia militar na madrugada do dia dos fatos acerca da ocorrência de tentativa de furto. Dirigiu-se à igreja e constatou que os furtadores já haviam sido presos. Esclareceu que haviam separado alguns objetos de cozinha

como cafeteira, panelas e travessas em sacos de lixo e em um balde, além de alguns objetos pequenos, como microfones e mesas de som, mas não chegaram a retirá-los do local porque a polícia impediu. Sofreram prejuízo no valor de R\$ 3.000,00. Ao total, os réus quebraram três portas na tentativa de se evadirem. Não conhecia os réus.

Essas foram as provas orais produzidas, as quais autorizam a atribuição da autoria delitiva aos acusados, corroborada pela confissão espontânea dos réus e pelas demais provas testemunhais.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, os policiais militares estavam em patrulhamento quando foram acionados sobre furto em curso no interior da Primeira Igreja Unidade da Lapa. Chegando ao local, ouviram barulho e movimentação em seu interior. Os policiais adentraram e depararam-se com os réus, os quais, ao notarem a presença das autoridades, empreenderam fuga. O réu CAIQUE foi detido no primeiro andar da Igreja. O réu JHONATAS, contudo, empreendeu fuga até o terceiro andar, pulando de uma janela, sendo detido em casa vizinha. Os policiais constataram que os furtadores haviam separado alguns objetos, a saber, várias panelas que estavam em saco e a mesa de som. Outrossim, os réus danificaram o local, arrombando as portas. Após a detenção, os policiais conduziram os indivíduos ao pronto-socorro e, em seguida, ao distrito policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O representante da Igreja prestou declarações perante a autoridade policial, informando terem sido danificadas as portas da secretaria e de seu gabinete, que estavam trancadas, bem como as janelas do banheiro, por onde empreendeu fuga o réu JHONATAS.

Em que pese às alegações dos réus de que as portas da igreja já estavam arrombadas quando da sua chegada ao local, suas versões não se mostraram minimamente verossímeis. O conjunto probatório, em especial os depoimentos oferecidos em Juízo, é farto no sentido de que os próprios réus danificaram o local ao tentarem se evadir das forças policiais.

E o rompimento de obstáculo foi constatado por prova pericial, conforme laudo nº 275.394/2022 juntado a fls. 131/144 dos autos:

O acesso ao prédio se deu mediante arrombamento da folha dupla de madeira de guarneimento de sua entrada principal dotada de fechadura do tipo "Yale" e trincos em sua face interna, caracterizado pela presença de fraturas, além de amolgaduras em seu trinco superior, produzidos mediante emprego de instrumento do tipo contundente, ou similar, empregado à guisa de alavanca e esforço muscular e chute.

Ademais, as fotografias 04 e 05 que constam do laudo pericial demonstram inequivocamente que os réus depredaram de forma significativa a propriedade, incutindo à Igreja prejuízo financeiro no valor de R\$ 3.000,00.

Outrossim, na parte interna da Igreja, constatou-se vestígios de

(... ) revira, desalinhamento; quebra de duas folhas de vidro do caixilho metálico de guarneimento do segundo pavimento, por meio do emprego de instrumento do tipo contundente, ou similar; e arrombamento de três folhas de madeiras, dotadas de fechaduras do tipo "Yale", caracterizado pela presença de fraturas, produzidas mediante emprego de chute".

Por fim, considero o crime praticado na modalidade tentada. Isso porque, dos relatos apresentados, verifico que o réu CAIQUE foi preso em flagrante ainda dentro do imóvel, enquanto o réu JHONATAS foi preso nas proximidades da igreja. Não ocorreu a efetiva subtração de bens, eis que embora alguns objetos tenham sido separados em sacolas de lixo e baldes, tanto as testemunhas quanto os próprios réus afirmaram categoricamente que a polícia militar chegou ao local antes que o crime fosse consumado.

Passo à fixação e individualização das penas.

Réu CAIQUE DANIEL RODRIGUES RAMOS SEPULVIDA

Na primeira fase de dosimetria, verifico que o réu apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, por ostentar maus antecedentes (Processo nº 0003458-55.2011.8.26.0223; 2ª Vara Criminal do Foro de Guarujá; Trânsito em Julgado para a Defesa: 21/04/2014). As demais circunstâncias do art. 59, CP não lhe são

desfavoráveis, não merecendo a incidência de uma segunda qualificadora como fator de agravamento no caso concreto. Estabeleço a pena em 1/6 acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, o réu é duplamente reincidente (i - Processo de nº 1510597-17.2021.8.26.0228; Vara Regional Norte de Violência Domiciliar e Familiar Contra a Mulher; Trânsito em julgado para a defesa: 02/08/2021; ii- Processo nº 0010922-21.2016.8.26.0041; 18ª Vara Criminal da Barra Funda; Trânsito em Julgado para a Defesa: 05/02/2018). Presente, por outro lado, a atenuante da confissão espontânea. Não acolho o pedido defensivo de compensação integral, ante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp1.931.145 revisa e atualiza o Tema 585 (Resp. Repetitivo 1.341.370-MT) para adequar o texto à hipótese de multirreincidência, como a presente, estabelecendo que “nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. Assim, compenso uma das certidões configuradoras de reincidência com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo outra condenação, razão pela qual agravo a pena em 1/6, tornando-a, nesta fase, em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição referente à tentativa. Considerando o iter criminis percorrido, estando o agente ainda dentro da igreja, logo após terem arrombado o portão, verifica-se que o crime não se aproximou da consumação, aplico a causa de diminuição na fração de 2/3, e fica estabelecida a pena em definitivo em 10 meses e 26 dias de reclusão, e 04 dias-multa.

Réu JHONATAS DOS SANTOS GONÇALVES

Na primeira fase de dosimetria, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (Processo nº 0052985-44.2010.8.26.0050; 8ª Vara Criminal da Barra Funda; Trânsito em Julgado para a Defesa: 14/11/2012). As demais circunstâncias do art. 59, CP não lhe são desfavoráveis, não merecendo a incidência de uma segunda qualificadora como fator de agravamento no caso concreto. Estabeleço a pena em 1/6 acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, verifico que o réu é reincidente, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena (i- Processo nº 111692-63.2014.8.26.0050; 11ª Vara Criminal da Barra Funda; Trânsito em Julgado para a Defesa: 27/09/2016; ii- Processo nº 0010488-61.2018.8.26.0041; 17ª Vara Criminal da Barra Funda; Trânsito em Julgado para a Defesa: 19/01/2018; iii- Processo nº 0000058-22.2015.8.26.0052; 5ª Vara do Júri; Trânsito em Julgado para a Defesa: 22/07/2022). Aqui também deixo de acolher o pedido defensivo de compensação integral, ante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp1.931.145 revisa e atualiza o Tema 585 (Resp. Repetitivo 1.341.370-MT) para adequar o texto à hipótese de multirreincidência, como a presente, estabelecendo que “nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. Assim, compenso uma das certidões configuradoras de reincidência com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo outra condenação, razão pela qual agravo a pena em 1/6, tornando-a, nesta fase, em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição referente à tentativa. Considerando o iter criminis percorrido, o réu Jhonatas estava ainda nas proximidades da igreja, sem ter subtraído qualquer bem do imóvel, motivo pelo qual aplico a causa de diminuição na fração de 2/3, e fica estabelecido em definitivo em 10 meses e 26 dias de reclusão, e 04 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Fixo aos sentenciados o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena. Consigno que, ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, somente é possível a fixação do regime semiaberto quando, a teor do verbete 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que

não se verifica na hipótese dos autos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade ou suspendê-la, pelas razões acima expostas.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária dos réus, de forma que caberá ao Juízo da Execução competente, assim que receber a guia de recolhimento, provisória ou definitiva, avaliar a aplicação do instituto da detração e progressão de regime prevista na LEP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para:

a) CONDENAR o réu CAIQUE DANIEL RODRIGUES RAMOS SEPULVIDA à pena de 10 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 04 dias-multa, esses o mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

b) CONDENAR o réu JHONATAS DOS SANTOS GONÇALVES à pena de 10 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 04 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nos termos do art. 387, §1º, CPP, mantenho a prisão preventiva dos réus, como medida necessária à garantia da ordem pública. Isso porque o réu Jhonatas apresenta múltipla reincidência no cometimento desse crime quando do cumprimento de pena anterior em regime em aberto, e, em relação ao réu Caique, em razão de ser duplamente reincidente e ostentar maus antecedentes.

Após o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia da sentença à vítima e oficie-se ao IIRGD e TRE.

Por fim, oficie-se à VEC responsável pelo cumprimento de pena em regime aberto do réu Jhonatas (fl. 30 - 5ª VEC - 0111692-63.2014.8.26.0050).

P.R.I.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA